

1500335-25.2021.8.26.0578

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Comarca: Ourinhos

Foro: Foro de Ourinhos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Acerca da redução da pena para as chamadas "mulas do tráfico", conquanto não se possa excluir, pura e simplesmente, a possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ourinhos

Foro de Ourinhos

2ª Vara Criminal

Rua dos Expedicionários, n.1895, Ourinhos-SP - cep 19902-610

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500335-25.2021.8.26.0578 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500335-25.2021.8.26.0578

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2220782/2021 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 19625052 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 1562/21/505 - DEL.SEC.OURINHOS PLANTÃO, 2220782 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 1562/21/505 - DISE- DEL.SEC.OURINHOS, 167/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Ourinhos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Severiano

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Ferreira dos Santos Carvalho

Vistos.

ANDERSON SEVERIANO, com dados identificadores constantes às fls. 23, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, na tarde do dia 14 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, na Rodovia SP 270, km 383, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, previamente ajustado e em conluio com ao menos mais 03 indivíduos não identificados, transportava e trazia consigo, entre Estados da Federação, sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar, para fins de

tráfico, 340.059g de maconha, divididos em 535 invólucros, consoante se verifica pelo laudo de constatação provisória de fls. 18/20, bem como pelo laudo definitivo a ser oportunamente encartado.

O réu foi notificado pessoalmente, tendo apresentado defesa prévia, com rol testemunhal, conforme fls. 205/206.

A denúncia recebida em 15 de setembro de 2021 (fls. 172/173), após o denunciado foi regularmente citado (fl. 199).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado, após o que foram ouvidas as testemunhas comuns, Luis Henrique Gonçalves e Luiz Fernando de Oliveira Silva. Na sequência o representante do Ministério Público apresentou manifestação final oral, pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, por entender que restaram provadas a autoria e materialidade do delito. Já a Defesa do réu apresentou alegações finais por memoriais, pugnando pela condenação do réu à pena mínima com substituição por restritivas de direito (fls. 267/274).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito teve tramitação regular e inexistem irregularidades a serem corrigidas ou vícios a serem sanados, encontrando-se presentes os pressupostos processuais e as condições para o regular exercício do direito de ação, motivo pelo qual passo imediatamente ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal que imputa ao réu o crime de tráfico de drogas interestadual, qual merece procedência, portanto as provas reunidas nos autos corroboram a versão acusatória.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08; auto de exibição e apreensão de fls. 11/14; laudo de constatação provisória de fls. 51 e laudo definitivo de fls. 190/196 dos autos, indicando a quantidade e tipo de droga, a qual determina a dependência física e psíquica. A prova técnica é inequívoca e não foi objeto de discussão das partes. A autoria, por sua vez, decorre da prisão em flagrante do réu e também dos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas em juízo, Luis Henrique Gonçalves e Luiz Fernando de Oliveira Silva, os quais, sob o crivo do contraditório, informaram que estavam realizando fiscalização visando o combate ao crime de tráfico de drogas, quando próximo ao KM 383 avistaram um caminhão trafegando sem carga e notaram que o condutor do veículo estava mexendo no celular, razão pela qual foi abordado. Disseram que em entrevista informal o condutor, ora réu, demonstrou muito nervosismo, não portava documentação alguma e apresentou respostas evasivas a respeito da viagem que estava realizando, motivo pela qual decidiram realizar uma revista minuciosa no veículo e acabaram localizando um fundo falso, dentro do qual foram localizar a substância ilícita descrita na denúncia. Salientaram que o réu informou que foi contratado por pessoa desconhecida na cidade de Sarandi, a qual conheceu em um posto e que deixou o veículo em um local combinados, acrescentando que receberia a quantia de R\$1000,00 pelo transporte e que a pessoa que o contratou o orientou a viajar sem os documentos e fugir caso viesse a ser abordado por policiais.

O réu Anderson Severiano, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, narrou que foi contratado por pessoa desconhecida para realizar o transporte de um caminhão sem carga e com a documentação irregular até a cidade de São Paulo, salientando que receberia a quantia de R\$1000,00 pelo transporte. Não soube apresentar maiores detalhes ou qualificação da pessoa que o contratou para o serviço, ressaltando ter conhecido tal pessoa em um restaurante em outra ocasião, oportunidade em que ela lhe ofereceu a mesma quantia para realizar o transporte de cigarro, porém na ocasião como estava trabalhando acabou recusando a oferta, porém deixou o número de celular com ela. Disse que tal pessoa entrou em contato oferecendo o transporte de cigarro, porém quando chegou na cidade de Umuarama, onde receberia a carga, foi informado que efetuariam apenas o transporte do caminhão com a documentação irregular. Salientou que sabia que havia algo irregular com o caminhão, porém acreditava apenas que o veículo fosse produto de crime, não tendo nunca imaginado que havia drogas escondidas nele. Disse que realizou a viagem acompanhado de dois batedores, os quais ficavam lhe enviando mensagens por celular sobre as condições

da pista. Admitiu ter ficado muito nervoso durante a abordagem policial, inclusive ressaltou que ficou com medo de informar aos policiais que havia recebido o caminhão na cidade de Umuarama e acabou indicando outra cidade.

Essas são, em síntese, as provas produzidas nos autos.

Cabe anotar quanto à tipicidade da conduta, que o crime de tráfico de drogas, prescrito no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, caracteriza-se em importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo.

Nesse contexto, percebe-se que a conduta do denunciado enquadra-se no tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, na modalidade de transportar drogas. Configurado, portanto, o tráfico de drogas.

Por sua vez, o dolo, que é elemento subjetivo do tipo, pode ser aferido das circunstâncias do transporte e da também da prisão do réu.

Isso porque o próprio réu admitiu em juízo ter sido contratado por pessoa desconhecida para realizar o transporte de cigarro, no entanto, ao chegar no local combinado com o contratante, recebeu o veículo sem qualquer cargo, tendo desconfiado da ilicitude do transporte, mas mesmo assim optou por aceitar realizar o serviço por necessidade financeira. Admitiu, ainda, que durante a viagem foi acompanhado por "veículo batedor" e, aos policiais rodoviários federais, confessou ter sido orientado a viajar sem qualquer documento de identificação, bem como a fugir em caso de abordagem policial.

Nesse contexto probatório, é possível concluir que o réu agiu, ao menos, com dolo eventual. Portanto, eventual ignorância voluntária quanto ao conteúdo da bagagem que transportava e quanto a sua ilicitude não o exime da responsabilidade pela prática do delito, eis que anuiu com a produção do resultado, o qual tinha plenas condições de prever.

No dolo eventual o agente, sabendo ou suspeitando fortemente que está envolvido em negócios escusos ou ilícitos, e, portanto, prevendo o resultado lesivo de sua conduta, toma medidas para se certificar que ele não vai adquirir o pleno conhecimento ou a exata natureza das transações realizadas para um intuito criminoso, não se importando com o resultado.

Portanto, o que se observa é que a versão trazida pelo denunciado, no sentido de que desconhecia a existência de tão expressiva quantidade de maconha transportada, não é verossímil. Não fosse isso, é certo que, pelas circunstâncias dos autos, possuía a capacidade para perceber a ilegalidade da ação praticada, de modo que poderia agir de forma diversa, mas optou pelo ilícito.

Desse modo, resta caracterizado o dolo para o delito de tráfico de drogas.

Válido destacar que referida estratégia defensiva é comum em situações dessa natureza, cuja jurisprudência Bandeirante vem proclamando ao enfrentá-la:

"Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Apreensão de mais de 2 toneladas de maconha no veículo do acusado - Alegação de desconhecimento do entorpecente - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do apelante comprovada - Condenação mantida, Tráfico de drogas - Transporte realizado entre Estados da Federação - Fato reconhecido pelo próprio acusado - Qualificadora caracterizada; Tráfico de drogas - Transporte interestadual - Grande quantidade de drogas - Réu primário e sem antecedentes - Plena indicação de que está envolvido com entorpecentes e ligado a outras pessoas do ramo - Redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - Pena e regime prisional corretos - Recurso improvido" (TJSP; Apelação Criminal 1501079-04.2018.8.26.0294; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 11/07/2019; Data de Registro: 12/07/2019).

"Tráfico - Grande quantidade de maconha encontrada no carro de um dos réus, escoltado pelo outro - Alegações de desconhecimento da natureza da carga e ameaça de traficantes - Escusas inverossímeis e isoladas nos autos - Suficiência de provas

- Condenação 2. Associação - Estabilidade e permanência - Insuficiência probatória - Absolvição 3. Pena - Confissão - Redução - Inviabilidade - Súmula 231 do STJ 4. Privilégio - Cabimento - Redução mínima de 1/6 - Grande quantidade de tóxico - Art. 42 da Lei 11.343/06 5. Regime - Semiaberto - Não incidência do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 6. Substituição - Inviabilidade - Corporal superior a quatro anos" (TJSP; Apelação Criminal 0005585-49.2015.8.26.0344; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 13/03/2017)

"Tráfico de entorpecentes - Apreensão de enorme quantidade de droga (450 quilos) - Autoria e materialidade comprovadas - Alegação de desconhecimento sobre a carga que transportavam isolada nos autos - Depoimento do policial seguro, coerente e sem desmentidos - Condenação mantida; Tráfico interestadual de entorpecentes - Art. 40, inciso V, da Lei de Drogas - Transporte de droga de Ponta-Porã no Mato Grosso do Sul até São Paulo - Caracterização; Tráfico de entorpecentes - Apreensão de enorme quantidade de maconha - Pena estabelecida acima do mínimo legal - Possibilidade nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06 - Corréu reincidente - Exasperações bem justificadas - Falta de fundamentação para a escolha do índice de aumento em razão da qualificadora - Recursos parcialmente providos" (TJSP; Apelação Criminal 0002033-36.2012.8.26.0165; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/08/2015; Data de Registro: 28/08/2015).

Quanto à causa de aumento de pena, em razão do tráfico ter sido realizado entre Estados da Federação, preleciona o precedente do STJ que "[...] Uma vez caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal - circunstância que atrai a incidência da majorante prevista no inciso V do art. 40 -, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente podem lastrear a escolha da fração de aumento de pena decorrente da interestadualidade do delito" (AgRg no HC 553.537/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Da jurisprudência colimada, observa-se que o parâmetro de aumento aplicável em casos desse jaez decorre do maior ou menor número de Estados atingidos pela conduta ilícita perpetrada.

In casu, a conduta atingiu tão somente os Estados do Paraná e de São Paulo, o que conduz a fixação do patamar mínimo preconizado no art. 40, caput, da Lei nº. 11.343/2006, que é de 1/6 (um sexto).

Dessa forma, comprovadas autoria e materialidade delitiva e na ausência de quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, ou ainda causa extintiva de punibilidade, a condenação se impõe.

Por derradeiro, no tocante ao veículo apreendido nos autos (Caminhão Placas MDN4556; Chassis 9BWA452R46R626923), alinhando-me ao entendimento da Suprema Corte, que modificou o posicionamento a respeito do tema, conforme RE 638491 em repercussão geral, é caso de decretação da perda do veículo. Vejamos a ementa do decisor.

"O Tribunal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, deu provimento ao recurso, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou tese nos seguintes termos: "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal", vencido o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, em compromisso na Universidade de Oxford, no Reino Unido, e os Ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello. Falou, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 17/5/2017".

Logo, independente da prova do uso habitual do veículo pelo réu na prática da traficância, deve ser decretado o perdimento.

Não obstante, restou inequívoca a utilização do veículo para a prática criminosa, diante das circunstâncias do caso, nas quais o réu se locomovia com o automóvel repleto de substâncias entorpecentes entre Umuarama/PR e Ourinhos/SP, caracterizando o uso ilícito.

Nada mais a acrescentar, passo a individualização da pena na forma do critério trifásico prescrito pelo artigo 59, do Código Penal.

Nessa esteira, verifico que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da conduta, é insita ao tipo penal. O réu não registra antecedentes, pois, apesar de ter sido condenado em ação criminal, a sentença ainda não transitou em julgado, conforme revela a certidão criminal de fls. 231/232. Por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de suas condutas sociais ou personalidades. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. O crime foi praticado em circunstâncias inerentes à caracterização da própria figura delitiva em apreço, cuja quantidade do entorpecente traficado será sopesado na terceira fase de dosimetria, sob pena de inadmissível bis in idem. Nesses termos, fixo a pena base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na segunda fase, não agravantes ou atenuantes, razão pela qual mantenho a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Na derradeira fase, aplico o aumento de 1/6 (um sexto), em decorrência do tráfico ter se dado entre Estados da Federação, conforme art. 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/2006. Assim, a reprimenda passa a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Finalmente, no tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, na forma descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, verifica-se a primariedade do acusado. Ademais, apesar da grande quantidade de entorpecentes, considera-se a prática do crime pelo acusado na condição de "mula", cuja possibilidade de aplicação da benesse legal encontra esteio em posicionamento do STJ, desde que a fração da redutora guarde proporção com a gravidade concreta da conduta, conforme julgado que trago à colação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MULA DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Acerca da redução da pena para as chamadas "mulas do tráfico", conquanto não se possa excluir, pura e simplesmente, a possibilidade de aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, tal redução não pode alcançar a proporção máxima. 2. Ainda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado. 3. Esta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que, "havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de 'estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como 'mula' do tráfico' (fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas" (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 19/5/2016). 4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 463.556/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 08/05/2020)

No caso em apreço, o acusado transportava 340.059g de maconha, sendo proporcional e justa a redução mínima de 1/6 (um sexto). Dessa forma, a reprimenda final atinge 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto a conduta criminosa recomenda aplicação da pena privativa de liberdade fixada como forma de reprovação eficiente à referida conduta, tornando-se incompatível com os requisitos previstos pelo art. 44 do Código Penal, inclusive como forma de prevenção do crime.

Em relação à definição do regime inicial para o cumprimento da pena corporal, anoto

que o tráfico privilegiado não pode ser equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a solidificada jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste e. Tribunal de Justiça, ficando afastada a incidência das disposições da Lei n.º 8.072/90. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu em sede de repercussão geral que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal"(RE 1052700, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno - meio eletrônico, julgamento em 2.11.2017, DJe de 1.2.2018, Tema 972).

Importante ressaltar, outrossim, a decisão proferida pela 6ª Turma do STJ no julgamento do HC 596.603-SP, que proibiu a fixação do regime inicial fechado para cumprimento de pena para o crime de tráfico na modalidade privilegiada. Seguindo tais orientações e atenta aos princípios da individualização e da suficiência (artigo 59, III, c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal), verifico que a gravidade concreta do fato, decorrente da enorme quantidade de entorpecente traficado, justifica a fixação do regime inicial intermediário - semiaberto. Não obstante, de acordo com o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal (alterado pela Lei nº 12.736/2012), o tempo de prisão provisória deve ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. No mesmo sentido dispõe a Súmula nº 716 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória".

Nesses termos, observa-se que o réu permaneceu preventivamente desde a data do flagrante, isto é, 14/08/2021, tempo que se mostra insuficiente à progressão, qual seja, o cumprimento de 16% da pena, conforme art. 112, I, da LEP. Logo, fixo, para ele, o regime inicial SEMIABERTO.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ANDERSON SEVERIANO, com dados identificadores constantes às fls. 23, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Demonstrada a traficância, declaro a perda do valor apreendido nos autos, em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06.

Quanto ao(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) no feito, aguarde-se pelo prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, caso não seja requerida a restituição, com prova idônea de propriedade, fica, desde já, determinada a liberação, oficiando-se para que promova a destinação legal, na forma dos artigos 516, § 2º, das NSCGJ e 123, do CPP. Expeça-se o necessário oportunamente.

Decreto o perdimento do veículo apreendido nos autos ((Caminhão Placas MDN4556; Chassis 9BWA452R46R626923), na forma do art. 243, da Constituição Federal combinado com artigo 63, inciso I, da Lei nº. 11.343/2006.

O réu deve permanecer encarcerado, posto que, através da presente decisão, foi reconhecida a responsabilidade pelo crime de tráfico de drogas, mola propulsora de tantos outros delitos que causam desordenada delinquência na sociedade, sendo responsável por sustentar o crime organizado.

Ademais, o crime mostra-se mais gravoso porquanto cometido entre Estados da Federação, o que propaga a nefasta prática criminosa.

Não se deslembra, ainda, que fora fixado o regime inicial de cumprimento de pena incompatível com o estado libertatis.

Portanto, há, concretamente, a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar decretado outrora com base em elementos indiciários que foram confirmados por meio da análise do meritum causae. Em situações semelhantes, a Corte Paulista assim reconheceu:

"Habeas Corpus - Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico - Prolação de r. sentença - Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade. Presença dos

requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais. Ordem denegada” (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2249810-62.2019.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeverica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/01/2020; Data de Registro: 23/01/2020) destaquei.

Ante o exposto, o réu não poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Recomende-se-lhe, expedindo o necessário.

Após o trânsito em julgado: a) oficie-se à Secretaria do E. Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal, conforme Circular nº 166 daquele Tribunal; b) intime-se o condenado para o pagamento da multa a ele aplicada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extração de certidão e encaminhamento à Procuradoria do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, ficando consignado que o pagamento da multa imposta somente poderá ser feito em uma única parcela, ou seja, não será admitido parcelamento c) oficie-se ao SENAD, para que seja dada a destinação legal ao veículo apreendido nos autos, nos termos do art. 63, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006. De acordo com o que dos autos consta, deixo de condená-lo(a)(s) às custas processuais.

Expeça-se certidão de honorários.

PIC.

Ourinhos, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA